

Kooperationsvereinbarung

合作协议

über die Zusammenarbeit im Bereich der Bevollmächtigung nach dem Verpackungsgesetz (VerpackG) /
Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz (VerpackDG)

关于《德国包装法》（VerpackG）/《包装法实施法》（VerpackDG）授权代表业务的合作

zwischen

(1) LIVANTO GmbH, Luisenhoffnung 3C, 44225
Dortmund, Deutschland, eingetragen im
Handelsregister des Amtsgerichts Dortmund unter
HRB 38628, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE
464031041, vertreten durch ihren Geschäftsführer
Zifeng Qian, – als Auftraggeberin –

– nachfolgend „LIVANTO“ genannt –,

und

(2) FREDDY (SHANGHAI) INFORMATION
CONSULTING LTD. HN, Zweigniederlassung
Huainan, Zhonghuan International Plaza,
Finanzzentrum 158, 4. Etage, Raum 418, Huainan,
Anhui, Volksrepublik China, Steuernummer (USCC):
91340400MADDK97K4X, Verantwortlicher: Gui
Chengcheng – als Auftragnehmerin –

– nachfolgend „FREDDY“ genannt –,

– LIVANTO und FREDDY gemeinsam nachfolgend
auch „Parteien“ genannt –

Präambel

(1) LIVANTO ist berechtigt, als Bevollmächtigter
gemäß § 35 Absatz 2 VerpackG (ab dem 12. August
2026 nach Maßgabe des Verpackungsrecht-
Durchführungsgesetzes, VerpackDG) die
verpackungsrechtlichen Pflichten für Hersteller ohne
Niederlassung in Deutschland zu übernehmen.

(2) FREDDY ist im chinesischsprachigen Raum in der
Markterschließung, Kundenbetreuung und
Zahlungsabwicklung tätig und verfügt über ein
Online-Portal sowie ein Netzwerk chinesischer
Hersteller.

(3) Die Parteien beabsichtigen, im Bereich der
Verpackungsgesetz-Bevollmächtigung
zusammenzuarbeiten, wobei FREDDY die markt- und
kundenseitigen Leistungen und LIVANTO die
rechtlichen und regulatorischen Leistungen in
Deutschland erbringt. Die Parteien vereinbaren hierzu
die nachfolgende Aufteilung der Aufgaben und der
Umsätze.

由

(1) LIVANTO 有限责任公司, 地址: 德国多特蒙
德 Luisenhoffnung 3C (邮编 44225), 于多特蒙德
地方法院商业登记处登记 (登记号 HRB 38628),
增值税识别号 DE 464031041, 由总经理钱子风代
表 —— 作为委托方 ——

—— 以下称“LIVANTO”——,

与

(2) FREDDY (SHANGHAI) INFORMATION
CONSULTING LTD. HN (福瑞笛 (上海) 信息咨
询有限公司淮南分公司), 地址: 中华人民共和国
安徽省淮南市中环国际广场 158 金融中心四层 418
室, 税号: 91340400MADDK97K4X, 负责人: 桂
程程 —— 作为受托方 ——

—— 以下称“福瑞笛”——,

—— LIVANTO 与福瑞笛以下合称“双方”——

序言

(1) LIVANTO 有权依据《德国包装法》第 35 条第
2 款 (自 2026 年 8 月 12 日起按《包装法实施法》
VerpackDG 的规定) 为在德国无分支机构的制造
商承担包装法义务, 担任授权代表。

(2) 福瑞笛在中文地区从事市场拓展、客户维护和
支付处理, 拥有在线门户及中国制造商网络。

(3) 双方拟在包装法授权代表领域开展合作: 由福
瑞笛提供市场及客户侧服务, 由 LIVANTO 提供德
国境内法律及监管服务。为此, 双方就职责与营收
的划分达成如下约定。

§ 1 Vertragsparteien

- (1) LIVANTO verfügt über eine eingerichtete Niederlassung im Sinne des § 4 Absatz 3 GewO in Deutschland und ist als Bevollmächtigter im Verpackungsregister LUCID registriert (Bevollmächtigten-ID: DE8514687609035).
- (2) FREDDY handelt als Zweigniederlassung Huainan der FREDDY (SHANGHAI) INFORMATION CONSULTING LTD. („FREDDY (SHANGHAI) INFORMATION CONSULTING LTD. HN“).

§ 2 Vertragsgegenstand und Zweck

- (1) Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Zusammenarbeit der Parteien bei der Erbringung von Bevollmächtigungsleistungen nach dem VerpackG/VerpackDG gegenüber Kunden mit Sitz außerhalb von Deutschland, insbesondere Kunden in der Volksrepublik China.
- (2) Zweck der Zusammenarbeit ist es, die von den Parteien jeweils erbrachten Leistungen zu bündeln: FREDDY erbringt die markt- und kundenseitigen Leistungen (Marketing, Vertrieb, Kundenbetreuung, Zahlungsabwicklung), LIVANTO erbringt die rechtlichen und regulatorischen Leistungen (Bevollmächtigung, Systembeteiligung, Datenmeldung, Behördenkorrespondenz).
- (3) Diese Vereinbarung begründet keine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (§ 705 BGB) und kein gemeinsames Handeln als Gesamtschuldner; jede Partei handelt im eigenen Namen und auf eigene Rechnung.

§ 3 Aufgabenverteilung

- (1) LIVANTO übernimmt insbesondere folgende Aufgaben:
- a) Übernahme sämtlicher verpackungsrechtlicher Pflichten als Bevollmächtigter nach § 35 Absatz 2 VerpackG/VerpackDG;
 - b) Abschluss und Aufrechterhaltung der Systembeteiligungsverträge mit dualen Systemen;
 - c) Datenmeldung an die ZSVR und, soweit erforderlich, Abgabe von Vollständigkeitserklärungen;
 - d) Entgegennahme behördlicher Mitteilungen und Bescheide;
 - e) Beobachtung und Kommunikation wesentlicher Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen.
- (2) FREDDY übernimmt insbesondere folgende Aufgaben:

§ 1 合同双方

- (1) LIVANTO 在德国设有符合《营业条例》（GewO）第 4 条第 3 款规定的经营机构，并已在包装品登记处 LUCID 注册为授权代表（授权代表 ID: DE8514687609035）。
- (2) 福瑞笛作为福瑞笛（上海）信息咨询有限公司的淮南分公司（FREDDY (SHANGHAI) INFORMATION CONSULTING LTD. HN）行事。

§ 2 合同标的与目的

- (1) 本合同标的为双方在向德国境外的客户提供《包装法》/《包装法实施法》授权代表服务方面的合作，尤其是中国客户。
- (2) 合作目的是整合双方各自提供的服务：福瑞笛提供市场及客户侧服务（市场推广、销售、客户维护、支付处理），LIVANTO 提供法律及监管服务（授权代表、系统参与、数据申报、官方通信）。
- (3) 本合同不构成《德国民法典》第 705 条意义上的民事合伙，也不构成连带责任共同经营；双方均以自身名义、自负盈亏行事。

§ 3 职责划分

- (1) LIVANTO 特别承担以下任务：
- a) 作为授权代表依据《包装法》/《包装法实施法》第 35 条第 2 款承担全部包装法义务；
 - b) 与双元系统签订并维持系统参与合同；
 - c) 向 ZSVR 进行数据申报，并在必要时提交完整性声明；
 - d) 接收主管部门的通知和决定；
 - e) 跟踪并传达法律框架的重大变更。
- (2) 福瑞笛特别承担以下任务：

- a) Markterschließung und Kundenakquise im chinesischsprachigen Raum;
- b) Kundenbetreuung, Kundenservice und laufende Kommunikation mit den Kunden;
- c) Betrieb und Pflege des Online-Portals sowie der Vertrags- und Zahlungsabwicklung;
- d) Einziehung sämtlicher von den Kunden zu leistenden Zahlungen und Weiterleitung gemäß § 4.

§ 4 Umsatzbeteiligung

- (1) Die Parteien teilen die Umsätze aus den Jahresgrundgebühren der Bevollmächtigungsverträge (Servicestufen Basis EUR 29,00, Standard EUR 49,00, Premium EUR 79,00 pro Jahr) im Verhältnis von 50 % zu 50 %.
- (2) Die an die dualen Systeme zu entrichtenden Lizenzentgelte (Systembeteiligungsgebühren) sind durchlaufende Posten. Sie werden nicht geteilt und von FREDDY im Auftrag von LIVANTO an die jeweiligen dualen Systeme weitergeleitet. Gewinne oder Verluste aus Wechselkursschwankungen zwischen CNY und EUR werden von den Parteien im Verhältnis 50 % zu 50 % geteilt bzw. getragen.
- (3) Zusätzliche Servicegebühren (z. B. ZSVR-Klassifizierungsantrag, Bearbeitungsgebühr Vollständigkeitserklärung, Mahngebühren) werden ebenfalls im Verhältnis 50 % zu 50 % geteilt.
- (4) Sämtliche in dieser Vereinbarung genannten Beträge verstehen sich brutto (einschließlich Umsatzsteuer). Die von LIVANTO gegenüber Kunden außerhalb Deutschlands erbrachten Leistungen sind steuerfreie Ausführleistungen (deutsche Umsatzsteuer 0 %). FREDDY erbringt ihre Leistungen gegenüber LIVANTO mit einem chinesischen Umsatzsteuersatz von 1 %, der in der Umsatzbeteiligung von 50 % bereits enthalten ist. Jede Partei trägt und erklärt die auf ihre eigenen Leistungen entfallende Umsatzsteuer selbst; eine gegenseitige Überwälzung findet nicht statt.

§ 5 Abrechnung und Zahlung

- (1) FREDDY zieht sämtliche von den Kunden zu leistenden Zahlungen ein.
- (2) Die Abrechnung erfolgt kalenderquartalsweise. FREDDY erstellt jeweils nach Ablauf eines Kalenderquartals eine Abrechnung über die im Quartal vereinnahmten Jahresgrundgebühren und übermittelt diese LIVANTO.

- a) 中文地区的市场拓展与客户开发;
- b) 客户维护、客户服务及与客户的日常沟通;
- c) 在线门户的运营与维护, 以及合同与支付处理;
- d) 代收客户应付的全部款项, 并按第 4 条转付。

§ 4 营收分成

- (1) 双方按 50%:50% 的比例分享授权代表合同的年度基本费用收入 (服务等级: 基础 29.00 欧元/年、标准 49.00 欧元/年、高级 79.00 欧元/年)。
- (2) 应向双元系统支付的许可费用 (系统参与费) 为代收代付项目, 不参与分成, 由 FREDDY 替 LIVANTO 代转付给相应双元系统。因人民币兑欧元汇率波动而产生的盈余或损失, 由双方按 50%:50% 的比例分享或承担。
- (3) 附加服务费 (如 ZSVR 分类申请、完整性声明手续费、催款费等) 同样按 50%:50% 的比例分成。
- (4) 本合同所列全部金额均为含税金额 (含增值税)。LIVANTO 向德国境外客户提供的服务为免税的出口服务 (德国增值税 0%)。FREDDY 向 LIVANTO 提供的服务, 按中国小规模纳税人 1% 征收率缴纳增值税, 该 1% 已包含在 50% 分成金额中。各方各自承担并申报自身服务项下的增值税, 不相互转嫁。

§ 5 结算与支付

- (1) 福瑞笛代收客户应付的全部款项。
- (2) 结算按自然季度进行。福瑞笛于每个自然季度结束后编制该季度实收年度基本费用的结算单, 并提交 LIVANTO。

(3) FREDDY überweist LIVANTO 50 % der im Quartal vereinnahmten Jahresgrundgebühren. Bei der Servicestufe Basis (EUR 29,00/Jahr) entspricht dies EUR 14,50 pro Kunde und Jahr.

(4) Das Wechselkursrisiko bei der Umrechnung von CNY in EUR trägt FREDDY. FREDDY stellt sicher, dass LIVANTO für jeden Kunden einen Betrag in Höhe von 50 % der jeweiligen Jahresgrundgebühr in Euro gutgeschrieben erhält.

(5) LIVANTO ist berechtigt, die Abrechnung von FREDDY zu prüfen. FREDDY stellt LIVANTO hierzu auf Anforderung die erforderlichen Belege zur Verfügung.

§ 6 Pflichten der LIVANTO

(1) LIVANTO erbringt die in § 3 Absatz 1 genannten Leistungen fachgerecht und im Einklang mit dem jeweils geltenden Verpackungsrecht.

(2) LIVANTO hält ihre Registrierung als Bevollmächtigter im Verpackungsregister LUCID während der gesamten Laufzeit aufrecht.

(3) LIVANTO informiert FREDDY über wesentliche Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen, die die Kunden betreffen.

§ 7 Pflichten des FREDDY

(1) FREDDY erbringt die in § 3 Absatz 2 genannten Leistungen mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns.

(2) FREDDY zieht die Kundenbeträge rechtzeitig ein und führt die Abrechnung gemäß § 5 durch.

(3) FREDDY informiert LIVANTO unverzüglich über für die Bevollmächtigung erhebliche Kundenangaben und über Änderungen im Kundenbestand.

§ 8 Haftung

(1) Jede Partei haftet für die von ihr erbrachten Leistungen nach den gesetzlichen Vorschriften.

(2) Die Haftung einer Partei ist – außer bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie bei der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit – auf den typischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

(3) Eine Partei haftet nicht für Pflichtverletzungen der jeweils anderen Partei gegenüber Dritten. Die Parteien stellen einander von Ansprüchen Dritter frei, soweit diese aus dem Verantwortungsbereich der jeweils anderen Partei stammen.

(3) 福瑞笛将季度内实收年度基本费用的 50% 转账给 LIVANTO。就基础服务等级（29.00 欧元/年）而言，相当于每个客户每年 14.50 欧元。

(4) 人民币兑换欧元的汇率变动风险由福瑞笛承担。福瑞笛应确保 LIVANTO 每个客户到账金额为该授权代表年费的 50%，且以欧元到账。

(5) LIVANTO 有权审核福瑞笛的结算单。福瑞笛应根据要求向 LIVANTO 提供所需凭证。

§ 6 LIVANTO 的义务

(1) LIVANTO 专业、合规地履行第 3 条第 1 款所述服务，并符合现行包装法规定。

(2) LIVANTO 在整个合同期内维持其在包装品登记处 LUCID 的授权代表注册。

(3) LIVANTO 就涉及客户的重大法律框架变更通知福瑞笛。

§ 7 福瑞笛的义务

(1) 福瑞笛以诚实商人的审慎履行第 3 条第 2 款所述服务。

(2) 福瑞笛及时代收客户款项，并按第 5 条进行结算。

(3) 福瑞笛应立即将影响授权的重要客户信息及客户变动情况告知 LIVANTO。

§ 8 责任

(1) 双方各自就其提供的服务依法承担责任。

(2) 除故意、重大过失以及侵害生命、身体或健康的情形外，一方的责任限于典型的、可预见的损害。

(3) 一方不对另一方对第三方的违约承担责任。对于源于对方责任范围的第三方索赔，双方相互使对方免责。

§ 9 Geheimhaltung

- (1) Die Parteien verpflichten sich, alle im Rahmen der Zusammenarbeit erlangten vertraulichen Informationen, insbesondere Kundendaten und Geschäftsgeheimnisse, vertraulich zu behandeln und nur zur Durchführung dieser Vereinbarung zu verwenden.
- (2) Die Geheimhaltungspflicht gilt nicht für Informationen, die offenkundig sind oder deren Offenlegung gesetzlich vorgeschrieben ist.
- (3) Die Geheimhaltungspflicht besteht über die Beendigung dieser Vereinbarung hinaus fort.

§ 10 Datenschutz

- (1) Die Parteien verarbeiten personenbezogene Daten ausschließlich zur Durchführung dieser Vereinbarung und im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
- (2) Für die Übermittlung personenbezogener Daten von Deutschland in die Volksrepublik China (von LIVANTO an FREDDY) gelten die EU-Standardvertragsklauseln gemäß Durchführungsbeschluss (EU) 2021/914 der Europäischen Kommission (SCC). Für die Übermittlung personenbezogener Daten aus der Volksrepublik China nach Deutschland (von FREDDY an LIVANTO) gelten die Bestimmungen des chinesischen Gesetzes zum Schutz personenbezogener Informationen (PIPL).
- (3) Die Parteien treffen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten gemäß Art. 32 DSGVO.

§ 11 Geistiges Eigentum

- (1) Sämtliche Rechte an den von einer Partei vor Abschluss dieser Vereinbarung geschaffenen Werken, Marken, Logos und sonstigen Schutzgegenständen verbleiben bei der jeweiligen Partei.
- (2) Neu geschaffene Schutzrechte stehen der Partei zu, die sie geschaffen hat. Eine gemeinsame Nutzung bedarf einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung.

§ 12 Laufzeit und Kündigung

- (1) Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung und Stempelung durch beide Parteien in Kraft und wird zunächst für die Dauer von einem Jahr geschlossen.
- (2) Die Vereinbarung verlängert sich jeweils automatisch um ein weiteres Jahr, sofern sie nicht von

§ 9 保密

- (1) 双方承诺对合作过程中获知的所有保密信息，特别是客户数据和商业秘密，予以保密，并仅用于履行本合同。
- (2) 保密义务不适用于已公开的信息或法律要求披露的信息。
- (3) 保密义务在本合同终止后继续有效。

§ 10 数据保护

- (1) 双方仅为本合同履行之目的，并依据《通用数据保护条例》（GDPR）处理个人数据。
- (2) 凡个人数据从德国传输至中华人民共和国（由 LIVANTO 传至福瑞笛），适用欧盟委员会执行决定 (EU) 2021/914 项下的欧盟标准合同条款（SCC）。凡个人数据从中华人民共和国传输至德国（由福瑞笛传至 LIVANTO），适用中国《个人信息保护法》（PIPL）的相关规定。
- (3) 双方依据 GDPR 第 32 条采取适当的技术和组织措施保护个人数据。

§ 11 知识产权

- (1) 一方在本合同签订前已拥有的作品、商标、标识及其他受保护客体的全部权利，归该方所有。
- (2) 新产生的知识产权归创造该知识产权的一方所有。共同使用需另行书面约定。

§ 12 期限与终止

- (1) 本合同自双方签字盖章之日起生效，初始期限为一年。
- (2) 本合同自动续期一年，除非一方在相应期限届

einer Partei mit einer Frist von drei Monaten vor Ablauf der jeweiligen Laufzeit schriftlich gekündigt wird.

(3) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

(4) Mit Beendigung der Vereinbarung sind bereits abgeschlossene und begonnene Kundenverträge durch LIVANTO bis zum jeweiligen Vertragsende ordnungsgemäß fortzuführen; die Umsatzbeteiligung nach § 4 gilt für diese Kundenverträge fort, bis diese enden.

§ 13 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform (§ 126 BGB). Dies gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses.

(2) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

(3) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) und der Kollisionsnormen des internationalen Privatrechts.

(4) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ist der Sitz von LIVANTO (Dortmund), soweit gesetzlich zulässig.

(5) Diese Vereinbarung ist in deutscher und chinesischer Sprache abgefasst. Bei Auslegungszweifeln oder Widersprüchen zwischen den Sprachfassungen ist die deutsche Fassung maßgeblich. Die chinesische Übersetzung dient ausschließlich dem besseren Verständnis.

Anlage A: Gebührenordnung

(1) Jahresgrundgebühren (brutto, pro Jahr):

- Basis: EUR 29,00
- Standard: EUR 49,00
- Premium: EUR 79,00

(2) Zusätzliche Servicegebühren:

- ZSVR-Klassifizierungsantrag: EUR 150,00
- Bearbeitungsgebühr Vollständigkeitserklärung: EUR 50,00 (zzgl. Prüferkosten)

vollständig ist, wird die Vereinbarung spätestens drei Monaten vor dem Ende der Laufzeit schriftlich bestätigt.

(3) Ein schwerwiegendes Verschulden der Partei, die die Vereinbarung beendet, führt zum Schadensersatz.

(4) Vertrag beendigt, ist die Vereinbarung der Kundenverträge durch LIVANTO bis zum jeweiligen Vertragsende ordnungsgemäß fortzuführen; die Umsatzbeteiligung nach § 4 gilt für diese Kundenverträge fort, bis diese enden.

§ 13 最终条款

(1) 本合同的修改和补充需采用书面形式（《德国民法典》第 126 条），书面形式的取消亦需书面形式。

(2) 本合同的任何条款如无效或失效，不影响其余条款的效力。无效条款应以最接近其经济目的的有效条款替代。

(3) 适用法律仅为德意志联邦共和国法律，排除联合国国际货物销售合同公约（CISG）和国际私法的冲突规范。

(4) 因本合同产生或与本合同相关的全部争议，在法律允许的范围由 LIVANTO 所在地（多特蒙德）法院管辖。

(5) 本合同以德文和中文两种语言起草。如语言版本之间存在解释疑问或矛盾，以德文版本为准。中文翻译仅供参考。

附件 A：费用表

(1) 年度基本费用（含税，每年）：

- 基础：29.00 欧元
- 标准：49.00 欧元
- 高级：79.00 欧元

(2) 附加服务费：

- ZSVR 分类申请：150.00 欧元
- 完整性声明手续费：50.00 欧元（另加审计师费）

- Mahngebühr: EUR 15,00

(3) Umsatzbeteiligung:

- Jahresgrundgebühren und zusätzliche Servicegebühren: 50 % zu 50 %
- Lizenzentgelte (duale Systeme): durchlaufende Posten, nicht geteilt, von FREDDY im Auftrag von LIVANTO weitergeleitet
- Gewinne oder Verluste aus Wechselkursschwankungen: 50 % zu 50 %

(4) Umsatzsteuer:

- Sämtliche Beträge verstehen sich brutto.
- LIVANTO: steuerfreie Ausführleistungen gegenüber Kunden außerhalb Deutschlands (0 %).
- FREDDY: chinesischer Umsatzsteuersatz von 1 %, in der 50%-Beteiligung enthalten.
- Jede Partei trägt ihre eigene Umsatzsteuer.

Anlage B: Abrechnungsbogen

(1) Abrechnungszeitraum: jeweils ein Kalenderquartal (1. Januar – 31. März; 1. April – 30. Juni; 1. Juli – 30. September; 1. Oktober – 31. Dezember).

(2) Kundenliste:

Vertragsnummer / Kundenname / Servicestufe / Jahresgrundgebühr

(3) Berechnung:

- Summe der Jahresgrundgebühren $\times$ 50 % = an LIVANTO zu überweisender Betrag (EUR)
- Lizenzentgelte (duale Systeme): durchlaufende Posten (Aufstellung beigelegt)
- Gewinne oder Verluste aus Wechselkursschwankungen: 50 % zu 50 %

(4) Überweisungsbetrag an LIVANTO (EUR):

Ort / Datum: _____

FREDDY (Unterschrift / Stempel): _____

LIVANTO (Unterschrift / Stempel): _____

Anlage C: EU-Standardvertragsklauseln (SCC) – Modul 1

(1) Die Parteien vereinbaren, dass für die Übermittlung personenbezogener Daten von LIVANTO an FREDDY in die Volksrepublik China die Standardvertragsklauseln gemäß Durchführungsbeschluss (EU) 2021/914 der Europäischen Kommission in der Fassung von Modul

1

- 逾期催款: 15.00 欧元

(3) 分成规则:

- 年费及附加服务费: 50%:50%
- 二元系统许可费: 代收代付项目, 不分成, 由 FREDDY 替 LIVANTO 代转付
- 汇率波动产生的盈余或损失: 50%:50%

(4) 增值税:

- 所有金额均为含税金额。
- LIVANTO: 对德国境外客户的免税出口服务 (0%)。
- FREDDY: 中国 1% 征收率, 已包含在 50% 分成中。
- 各方各自承担自身增值税。

附件 B: 季度结算单模板

(1) 结算期间: 每个自然季度 (1 月 1 日–3 月 31 日; 4 月 1 日–6 月 30 日; 7 月 1 日–9 月 30 日; 10 月 1 日–12 月 31 日)。

(2) 客户清单:

合同编号 / 客户名称 / 服务等级 / 年度基本费用

(3) 结算计算:

- 年度基本费用合计 $\times$ 50% = 应转 LIVANTO 金额 (欧元)
- 二元系统许可费: 代收代付项目 (附明细)
- 汇率波动产生的盈余或损失: 50%:50%

(4) 应转 LIVANTO 金额 (欧元):

地点 / 日期: _____

福瑞笛 (签字 / 盖章): _____

LIVANTO (签字 / 盖章): _____

附件 C: 欧盟标准合同条款 (SCC) — 模块 1

(1) 双方约定, LIVANTO 向中华人民共和国境内的福瑞笛传输个人数据, 适用欧盟委员会执行决定 (EU) 2021/914 项下标准合同条款的模块 1 (控制者向控制者传输)。该标准合同条款及其附录为本附件的组成部分。

1 (Übermittlung von Verantwortlichem an Verantwortlichen) Anwendung finden. Die Standardvertragsklauseln einschließlich ihrer Anhänge sind Bestandteil dieser Anlage.

Section I — Clauses 1 to 6

Clause 1 — Purpose and scope. Zweck dieser Klauseln ist es, ein der DSGVO im Wesentlichen gleichwertiges Schutzniveau für betroffene Personen sicherzustellen, deren personenbezogene Daten vom Datenexporteur an einen Datenimporteur in einem Drittland übermittelt werden.

Clause 2 — Effect and invariability of the Clauses. Diese Klauseln sind für die Parteien bindend und dürfen nicht geändert werden; sie begründen unmittelbare Rechte zugunsten der betroffenen Personen.

Clause 3 — Interpretation. Die in diesen Klauseln verwendeten Begriffe sind im Einklang mit der DSGVO auszulegen. Bei Widersprüchen gehen diese Klauseln vor, soweit sie betroffene Personen begünstigen.

Clause 4 — Hierarchy. Im Falle eines Widerspruchs zwischen diesen Klauseln und einer anderen Vereinbarung zwischen den Parteien gelten diese Klauseln vorrangig.

Clause 5 — Docking clause. Weitere Einrichtungen können diesen Klauseln als Datenexporteur oder Datenimporteur beitreten, sofern die übrigen Parteien zustimmen.

Clause 6 — Description of the transfer(s). Die Einzelheiten der Übermittlung, insbesondere die Kategorien personenbezogener Daten, Zwecke und Verarbeitungstätigkeiten, sind in Anhang I beschrieben.

Section II — Obligations of the Parties (Clauses 7 to 13)

Clause 7 — Data protection safeguards. Der Datenexporteur und der Datenimporteur stellen sicher, dass die personenbezogenen Daten nach Maßgabe dieses Moduls geschützt werden.

Clause 8 — Data protection safeguards (Module One: Transfer controller to controller).

8.1 Purpose limitation: Verarbeitung nur zu den in Anhang I genannten Zwecken.

8.2 Transparency: Information der betroffenen Personen über die Verarbeitung.

8.3 Accuracy and data minimisation: Daten richtig halten und auf das notwendige Maß beschränken.

8.4 Storage limitation: Aufbewahrung nur so lange wie

第一部分 — 条款 1 至 6

条款 1 — 目的与范围。本条款旨在确保，当数据出口方将个人数据传输给第三国的数据进口方时，数据主体获得与 GDPR 实质等同的保护水平。

条款 2 — 条款的效力与不可变更性。本条款对双方具有约束力，不得修改；其直接赋予数据主体权利。

条款 3 — 解释。本条款所用术语应依据 GDPR 解释。条款与其他约定冲突时，在有利于数据主体的范围内，本条款优先。

条款 4 — 层级。本条款与双方之间的其他协议冲突时，本条款优先。

条款 5 — 加入条款。经其余方同意，其他主体可作为数据出口方或数据进口方加入本条款。

条款 6 — 传输描述。传输的详细情况，特别是个人数据类别、目的及处理活动，见附录 I。

第二部分 — 双方的义务（条款 7 至 13）

条款 7 — 数据保护保障。数据出口方与数据进口方确保个人数据按本模块规定受到保护。

条款 8 — 数据保护保障（模块一：控制者到控制者）。

8.1 目的限制：仅按附录 I 所述目的处理。

8.2 透明度：向数据主体告知处理情况。

8.3 准确性与数据最小化：保持数据准确并限制在必要范围。

8.4 存储限制：仅保存必要的期限。

erforderlich.

8.5 Security of processing: geeignete technische und organisatorische Maßnahmen (z. B. Verschlüsselung, Zugriffskontrolle).

8.6 Sensitive data: besondere Beschränkungen für sensible Daten.

8.7 Onward transfers: Weitergabe an Dritte nur unter Bindung an diese Klauseln.

8.8 Processing under the authority of the data importer: Verarbeitung nur auf dokumentierte Weisung.

8.9 Documentation and compliance: Nachweis der Einhaltung dieser Klauseln.

Clause 9 — Use of sub-processors. Für den Transfer von Verantwortlichem zu Verantwortlichem (Module One) nicht anwendbar; Weitergaben unterliegen Ziffer 8.7.

Clause 10 — Data subject rights. Der Datenimporteur unterstützt die betroffenen Personen bei der Wahrnehmung ihrer Rechte auf Auskunft, Berichtigung und Löschung.

Clause 11 — Redress. Betroffene Personen können Ansprüche gegenüber dem Datenimporteur geltend machen; Streitigkeiten können vor der zuständigen Aufsichtsbehörde oder einem Gericht verfolgt werden.

Clause 12 — Liability. Jede Partei haftet der anderen und den betroffenen Personen für Schäden, die durch eine Verletzung dieser Klauseln entstehen.

Clause 13 — Supervision. Der Datenimporteur unterwirft sich der Zuständigkeit der in Anhang I genannten Aufsichtsbehörde und befolgt deren Anordnungen.

Section III — Local Laws and Obligations in Case of Access by Public Authorities (Clauses 14 to 15)

Clause 14 — Local laws and practices affecting compliance with the Clauses. Die Parteien versichern, keine Rechtsvorschriften zu kennen, die die Erfüllung dieser Klauseln verhindern; der Datenimporteur teilt Änderungen unverzüglich mit.

Clause 15 — Obligations in case of access by public authorities. Der Datenimporteur informiert den Datenexporteur unverzüglich über behördliche Zugriffsverlangen und prüft deren Rechtmäßigkeit.

Section IV — Final Provisions (Clauses 16 to 18)

Clause 16 — Non-compliance with the Clauses and termination. Der Datenexporteur kann die Übermittlung aussetzen und die Klauseln kündigen, wenn der Datenimporteur diese Klauseln nicht

8.5 处理安全: 采取适当技术与组织措施 (如加密、访问控制)。

8.6 敏感数据: 对敏感数据施加特别限制。

8.7 后续传输: 仅在第三方受本条款约束时方可向其提供。

8.8 数据进口方权限下的处理: 仅按书面指示处理。

8.9 文档与合规: 证明对本条款的遵守。

条款 9 — 分包商的使用。控制者到控制者 (模块一) 不适用; 后续传输适用第 8.7 条。

条款 10 — 数据主体权利。数据进口方协助数据主体行使查阅、更正和删除等权利。

条款 11 — 救济。数据主体可向数据进口方主张权利; 争议可向主管监管机构或法院寻求解决。

条款 12 — 责任。双方对因违反本条款给对方及数据主体造成的损害承担责任。

条款 13 — 监督。数据进口方接受附录 I 所述监管机构的管辖并遵守其决定。

第三部分 — 当地法律与公共机构访问的义务 (条款 14 至 15)

条款 14 — 影响条款合规的当地法律与惯例。双方保证不知悉有阻碍履行本条款的法律规定; 数据进口方应即时告知相关变化。

条款 15 — 公共机构访问时的义务。数据进口方即时将公共机构的访问要求告知数据出口方, 并审查其合法性。

第四部分 — 最终条款 (条款 16 至 18)

条款 16 — 不合规与终止。数据进口方无法遵守本条款的, 数据出口方可暂停传输并终止条款。

einhalten kann.

Clause 17 — Governing law. Auf diese Klauseln findet das Recht eines EU-Mitgliedstaats Anwendung, das den betroffenen Personen einen Drittbegünstigtenanspruch gewährt.

Clause 18 — Choice of forum and jurisdiction. Streitigkeiten aus diesen Klauseln werden vor den Gerichten des in Anhang I genannten Mitgliedstaats verhandelt.

(2) Anhang I A. – Liste der Parteien:

Datenexporteur: LIVANTO GmbH, Luisenhoffnung 3C, 44225 Dortmund, Deutschland; Rolle: Verantwortlicher.

Datenimporteur: FREDDY (SHANGHAI) INFORMATION CONSULTING LTD. HN, Zhonghuan International Plaza, Finanzzentrum 158, 4. Etage, Raum 418, Huainan, Anhui, Volksrepublik China; Rolle: Verantwortlicher.

(3) Anhang I B. – Beschreibung der Übermittlung:

Kategorien betroffener Personen: Kontaktpersonen und gesetzliche Vertreter der Kunden.

Kategorien personenbezogener Daten: Name, Firma, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, WeChat-ID, Steuernummer, Verpackungsdaten.

Zweck: Durchführung dieser Vereinbarung (Kundenbetreuung, Abrechnung und Zahlungsabwicklung).

Häufigkeit: fortlaufend nach Bedarf.

Aufbewahrungsdauer: für die Dauer der Zusammenarbeit und die Dauer gesetzlicher Aufbewahrungspflichten.

(4) Anhang I C. – Zuständige Aufsichtsbehörde: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (LDI NRW).

(5) Anhang II. – Technische und organisatorische Maßnahmen: Verschlüsselung der Datenübertragung (TLS), Zugriffs- und Berechtigungskontrolle, vertrauliche Behandlung, Löschkonzept, Schutz vor unbefugtem Zugriff.

(6) Für die Übermittlung personenbezogener Daten von FREDDY an LIVANTO (aus der Volksrepublik China nach Deutschland) gelten die Bestimmungen des chinesischen Gesetzes zum Schutz personenbezogener Informationen (PIPL); die Parteien schließen hierzu gesondert einen Standardvertrag für die Übermittlung personenbezogener Informationen ins Ausland ab.

条款 17 — 管辖法律。本条款适用某一赋予数据主体第三方受益权的欧盟成员国法律。

条款 18 — 法院与管辖选择。因本条款产生的争议由附录 I 所述成员国法院审理。

(2) 附录 I A. – 双方名单:

数据出口方: LIVANTO GmbH, 德国多特蒙德 Luisenhoffnung 3C (邮编 44225); 角色: 控制者。

数据进口方: FREDDY (SHANGHAI) INFORMATION CONSULTING LTD. HN, 中华人民共和国安徽省淮南市中环国际广场 158 金融中心四层 418 室; 角色: 控制者。

(3) 附录 I B. – 传输描述:

数据主体类别: 客户的联系人及法定代表人。

个人数据类别: 姓名、公司名称、地址、电子邮箱、电话号码、微信号、税号、包装数据。

传输目的: 履行本合同 (客户维护、结算及支付处理)。

传输频率: 持续、按需。

保留期限: 合作期间及法定保存义务期间。

(4) 附录 I C. – 主管监管机构: 北莱茵-威斯特法伦州数据保护与信息自由专员 (LDI NRW)。

(5) 附录 II. – 技术与组织措施: 数据传输加密 (TLS)、访问与权限控制、数据的保密处理、删除方案、防止未经授权的访问。

(6) 对于福瑞笛向 LIVANTO (自中华人民共和国至德国) 传输个人数据, 适用中国《个人信息保护法》(PIPL); 双方就此另行签署《个人信息出境标准合同》。

Unterzeichnung

LIVANTO GmbH

Dortmund

Ort / Datum: _____

Unterschrift / Stempel:

FREDDY (SHANGHAI) INFORMATION
CONSULTING LTD. HN

Zweigniederlassung Huainan

Ort / Datum: _____

Unterschrift / Stempel:

签署

LIVANTO 有限责任公司

多特蒙德

地点 / 日期: _____

签字 / 盖章:

FREDDY (SHANGHAI) INFORMATION
CONSULTING LTD. HN

(福瑞笛(上海)信息咨询有限公司淮南分公司)

地点 / 日期: _____

签字 / 盖章: